

1. 업무개요

안전관리실 ▽▽▽▽▽ (이하 “▽▽▽▽▽”라 함)는 ☆☆ 전체의 안전·보건관리 업무를 총괄 담당하는 부서로서, 「산업안전보건법」에서 정하고 있는 산업안전 및 보건 제도를 이행하고, 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위한 업무를 수행하고 있다.

▽▽▽▽▽는 ☆☆에서 수행하는 계약에 대하여 계약관리부서로 하여금 「산업안전보건법」의 도급사업에 해당하는지 판단하여, 이에 해당할 경우 법령 등에서 정한 사업주의 의무사항을 이행하도록 하는 등 ☆☆ 도급사업 관리 업무를 총괄 담당하고 있다. ▽▽▽▽▽에서 파악한 0000년 기준 ☆☆ 도급사업(계약)은 총 000개이다.

2. 도급사업 관리 노력

가. 관련규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제0조(정의)에서 “도급이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약¹⁾”으로 정의하고 있고, 제0조(사업주 등의 의무) 제0항에서 “사업주²⁾는 다음 각 호([표

1) 「산업안전보건법」상 도급의 개념: “일의 완성 또는 결과’에 대하여 ‘보수를 지급”할 것을 요건으로 하는 「민법」상 도급계약 뿐만 아니라, 그 명칭이나 형식에 관계없이 자신의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 의미하며, 이 때 타인에게 맡기는 업무가 부수적이거나 보조적인 경우에도 적용됨

2) 사업주는 근로자를 사용하여 사업을 하는 자를 말하며, 도급인(도급하는 사업주) 및 수급인(도급받은 사업주) 등으로 구분

1))의 사항을 이행함으로써 근로자의 안전 및 건강을 유지·증진시키고 국가의 산업재해 예방정책을 따라야 한다.”고 정하고 있다.

[표 1] 산업안전보건법 제0조 제0항의 다음 각 호(사업주의 이행 사항)

<생략>

그리고 「도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼(▼▼▼▼▼, 0000.00.)」에서는 도급을 “일의 완성 또는 대가의 지급여부와 관계없이 업무를 타인에게 맡기는 계약”으로 정의하고 있고, “계약의 명칭에 관계없이 자신의 업무를 타인에게 맡기는 계약은 도급으로 판단한다.”고 명시하고 있다.

[표 2] 도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼(▼▼▼▼▼, 0000. 00.)

<생략>

따라서 ☆☆의 모든 부서는 발주·관리하는 계약이 「산업안전보건법」에 따른 도급사업에 누락되지 않도록 점검·판단하고, 도급사업에 해당할 경우 해당 계약(과업)을 수행하는 근로자의 산업재해 예방을 위하여 관련법령에서 정하고 있는 사업주의 의무를 이행하여야 한다.

그리고 ▼▼▼▼▼는 ☆☆ 도급사업의 총괄 관리 부서로서, 계약관리부서에서 도급사업 관리가 철저히 이루어질 수 있도록 점검·감독하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 ▽▽▽▽▽에서 제출한 “0000년 ☆☆ 도급사업 현황자료”와 ::::에서 제공받은 “0000년 계약대장”을 대조 점검(샘플조사: ①유지보수계약, ②콜센터 운영계약)한 결과, [표 3]의 일부 유지보수계약(00건)은 도급사업으로 관리되고 있지 않았다.(▽▽▽▽▽의 “0000년 ☆☆ 도급사업 현황자료”에 미포함)

표 3] 도급사업으로 관리되지 않는 유지보수계약(00건)

<생략>

[표 3]의 부서들은 해당 계약에 대하여 도급사업으로 인지하지 않고 있었고, 그에 따라 법령에서 정한 사업주의 의무를 이행하고 있지 않았다.

따라서 ▽▽▽▽▽에서는 위와 같이 도급사업으로 관리되지 않는 사례가 발생하지 않도록, ☆☆(계약관리부서)이 수행하는 계약들이 도급사업으로 적절하게 관리되고 있는지 확인할 수 있는 점검체계를 마련할 필요가 있다.

3. 산재예방계획 수립 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

☆☆ 「산업안전 및 보건관리 규정」 제00조(도급사업 산재예방계획수립) 제0항에서 “관리감독자 또는 해당 부서의 장은 관계수급인의 근로자가 ☆☆의 사업장에서 작업을 하는 경우에 ☆☆의 직원과 관계수급인 근로자의 사고예방을 위한 산재예방계획을 별도로 수립·운영하여야 한다.”고 정하고 있다.

따라서 도급사업을 관리하는 부서에서는 ☆☆ 사업장 내 근로자의 사고 예방을 위하여 산업재해 예방계획을 수립하여야 하고, 계약(과업) 착수 전 산업재해 예방계획을 수립하여 계약의 시작시점부터 근로자의 사고 예방을 위한 활동이 운영될 수 있도록 함이 바람직하다고 판단된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ▽▽▽▽▽에서 제출한 “0000년 ☆☆ 도급사업 현황자료”의 000개 도급사업에 대한 산업재해 예방계획 수립 여부를 확인한 결과, 산업재해 예방계획을 수립하지 않은 도급사업은 00개(00.0%=00개/000개)로 확인되었고, 계약의 착수일을 지나 산업재해 예방계획을 수립한 계약은 00개(00.0%=00개/000개)로 파악되었다.

[표 4] 산업재해 예방계획 수립여부 점검 결과

<생략>

따라서 ▽▽▽▽▽는 계약관리부서에서 도급사업에 대하여 산업재해 예방계획을 적기(계약의 착수일 전)에 수립하여 운영할 수 있도록 관리방안을 마련할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

안전관리실장은 ☆☆(계약관리부서)에서 수행하는 계약이 도급사업으로 관리되지 않는 사례가 발생하지 않도록 점검방안을 마련하시기 바라며, 도급사업에 대한 산업재해 예방계획이 적기에 수립·운영될 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】